

Procedura zamykania rachunków i rozwiązywania umów rachunków bankowych

Bank Przykładowy S.A., BP/PRO/09, wersja 1, obowiązuje od 1 listopada 2025 r.

Oznaczenie	BP/PRO/09
Wersja	1
Właściciel	Departament Operacji
Zatwierdził	Zarząd Banku Przykładowego S.A.
Data zatwierdzenia	11 października 2025 r.
Obowiązuje od	1 listopada 2025 r.

Historia zmian

Wersja	Data	Opis zmian
1	11 października 2025 r.	Wydanie pierwsze.

1. Cel

Celem procedury jest ujednolicone określenie zasad i kolejności czynności wykonywanych przez pracowników Banku przy rozwiązywaniu umów rachunków bankowych i zamykaniu rachunków, niezależnie od tego, czy inicjatorem jest Klient, czy Bank. Procedura ma zapewnić, że zamknięcie rachunku odbywa się w sposób i w terminach wynikających z umowy i przepisów, a środki Klienta są rozliczone w pełnej, prawidłowo ustalonej wysokości.

Procedura służy ponadto zapewnieniu, aby:

- 1) przy zamknięciu rachunku nie pozostały niezakończone produkty i usługi powiązane z rachunkiem, w szczególności karty, limity w rachunku, zlecenia stałe i polecenia zapłaty;
- 2) Klient otrzymał pełną informację o skutkach rozwiązania umowy, o sposobie wypłaty salda oraz o możliwości skorzystania z usługi zmiany banku;
- 3) Bank zapobiegł wypłacie środków osobie nieuprawnionej oraz zrealizował obowiązki wynikające z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i o postępowaniu egzekucyjnym;
- 4) dokumentacja zamknięcia była kompletna, możliwa do odtworzenia i przechowywana przez wymagany okres.

Procedura została opracowana na podstawie umów i regulaminów rachunków (zob. Regulamin prowadzenia rachunków osobistych (oszczędnościowo-rozliczeniowych) dla konsumentów Bank Przykładowy S.A. oraz Regulamin rachunków bankowych dla

przedsiębiorców Bank Przykładowy S.A.) i uwzględnia przepisy, w szczególności ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646) oraz ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30).

2. Zakres stosowania

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Banku uczestniczących w obsłudze rachunków w placówkach, w kanałach zdalnych i w jednostkach centralnych, w szczególności pracowników placówek, Infolinii, zespołu obsługi bankowości elektronicznej, zespołu rozliczeń oraz jednostki „Departament Operacji”.

1. Procedurę stosuje się do następujących rachunków i umów:
 - 1) rachunków osobistych (rozliczeniowo-oszczędnościowych) prowadzonych dla konsumentów, w tym rachunków wspólnych oraz rachunków osób małoletnich;
 - 2) rachunków oszczędnościowych prowadzonych do rachunku osobistego;
 - 3) rachunków bieżących i pomocniczych prowadzonych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych;
 - 4) umów o produkty, które wygasają lub podlegają rozliczeniu w związku z zamknięciem rachunku (karty, debet w rachunku, bankowość elektroniczna, usługi dodatkowe).
2. Procedury nie stosuje się do zamykania lokat terminowych przed upływem okresu, na który zostały założone, ani do rozwiązywania umów kredytu; te czynności reguluje odrębna dokumentacja produktowa. Jeżeli jednak lokata lub kredyt są powiązane z rachunkiem prowadzonym przez Bank, pracownik ustala ich status zgodnie z zasadami opisanymi w dalszych częściach procedury.

Procedura nie obejmuje czynności związanych ze zgonem Posiadacza rachunku w zakresie dziedziczenia; w takim przypadku obowiązują odrębne instrukcje, a niniejsza procedura określa jedynie sposób zamknięcia rachunku po ustaleniu osób uprawnionych.

3. Odpowiedzialności

Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie procedury rozkłada się następujące osoby i jednostki.

1. **Pracownik placówki** (doradca, kasjer, pracownik Infolinii) odpowiada za:
 - 1) przyjęcie dyspozycji lub wypowiedzenia, ustalenie tożsamości i umocowania osoby składającej oświadczenie;
 - 2) przedstawienie Klientowi skutków zamknięcia rachunku i produktów powiązanych oraz poinformowanie o możliwości skorzystania z usługi zmiany banku;
 - 3) zebranie kompletu dokumentów i wprowadzenie dyspozycji do systemu CBS-PRZYKŁAD w dniu przyjęcia;
 - 4) wydanie Klientowi potwierdzenia przyjęcia oświadczenia.
2. **Kierownik placówki** odpowiada za:
 - 1) weryfikację zgodności dyspozycji z procedurą w sytuacjach wymagających jego

akceptacji, w tym przy wypłacie salda powyżej 5 000,00 zł oraz przy rachunkach wspólnych i firmowych;

- 2) rozstrzyganie wątpliwości co do umocowania i tożsamości;
- 3) bieżącą kontrolę terminowości działań placówki.
3. **Departament Operacji** (właściciel procedury) odpowiada za:
 - 1) rozliczenie rachunków, zamknięcie ich w systemie CBS-PRZYKŁAD oraz prowadzenie rejestru zamknięć RZR;
 - 2) obsługę wypowiedzi składanych drogą korespondencyjną oraz wypowiedzi kierowanych przez Bank;
 - 3) aktualizację procedury i szkolenie pracowników w jej zakresie.
4. **Departament Zgodności** odpowiada za nadzór stosowania procedury, w tym za kontrolę wyrywkową zamknięć oraz opiniowanie zmian procedury, a także za ocenę wypowiedzi dokonywanych z przyczyn związanych z ryzykiem nadużyć i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
5. **Departament Prawny** odpowiada za opiniowanie nietypowych przypadków (rachunki z zajęciem, spory między współposiadaczami, wątpliwości co do umocowania) oraz za treść wzorów wypowiedzi.
6. **Departament Ryzyka** podejmuje decyzje w sprawach rozliczenia sald ujemnych i windykacji należności po zamknięciu rachunku.

Ochrona danych w procesie zamknięcia. Pracownicy wykorzystują dane Klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania procedury, a po zamknięciu rachunku dostęp do jego danych jest ograniczony do osób wykonujących czynności rozliczeniowe, kontrolnych i archiwizacyjnych. Zapytania Klienta dotyczące dalszego przetwarzania jego danych po zamknięciu rachunku kieruje się do „Inspektor Ochrony Danych” (adres iod@bank.example); pracownik nie udziela odpowiedzi na własną rękę, jeżeli wykraczałaby ona poza informację o okresach przechowywania podanych w procedurze.

Komórka kontroli jakości bada na bieżąco prawidłowość przyjmowania i realizacji wypowiedzi. Wyniki jej badań są przekazywane kierownikom jednostek, a w razie stwierdzenia istotnych nieprawidłowości — właścicielowi procedury i Departamentowi Zgodności.

Komórka w ramach swoich zadań:

- 1) wybiera próby spraw według metodyki zatwierdzonej przez właściciela procedury, z udziałem 10% spraw zakończonych w okresie;
- 2) opracowuje raport z badania, w którym wskazuje błędy, ich przyczyny i rekomendowane działania;
- 3) monitoruje wykonanie zaleceń i informuje o opóźnieniach;
- 4) proponuje zmiany w procedurze, które mogą ograniczyć powtarzające się nieprawidłowości.

Jednostka „Departament Bezpieczeństwa” uczestniczy w procedurze w następującym zakresie:

- 1) analizuje sygnały o możliwym wyłudzeniu środków lub podszywaniu się pod Klienta przy składaniu dyspozycji zamknięcia;
- 2) wydaje zalecenie wstrzymania zamknięcia rachunku do czasu wyjaśnienia okoliczności;
- 3) współpracuje z organami ścigania w granicach przepisów i po konsultacji z jednostką „Departament Prawny”.

4. Definicje

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A.;
- 2) **Klient** — osoba, która korzysta z produktów lub usług Banku;
- 3) **Pracownik** — osoba zatrudniona w Banku, wykonująca czynności objęte procedurą;
- 4) **Właściciel procedury** — komórka organizacyjna odpowiedzialna za jej aktualność i stosowanie;
- 5) **Dzień roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 6) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający zachowanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania;
- 7) **Placówka** — jednostka Banku obsługująca Klientów;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, numer 800 000 001;
- 9) **Eskalacja** — przekazanie sprawy do jednostki lub osoby o wyższych uprawnieniach decyzyjnych.

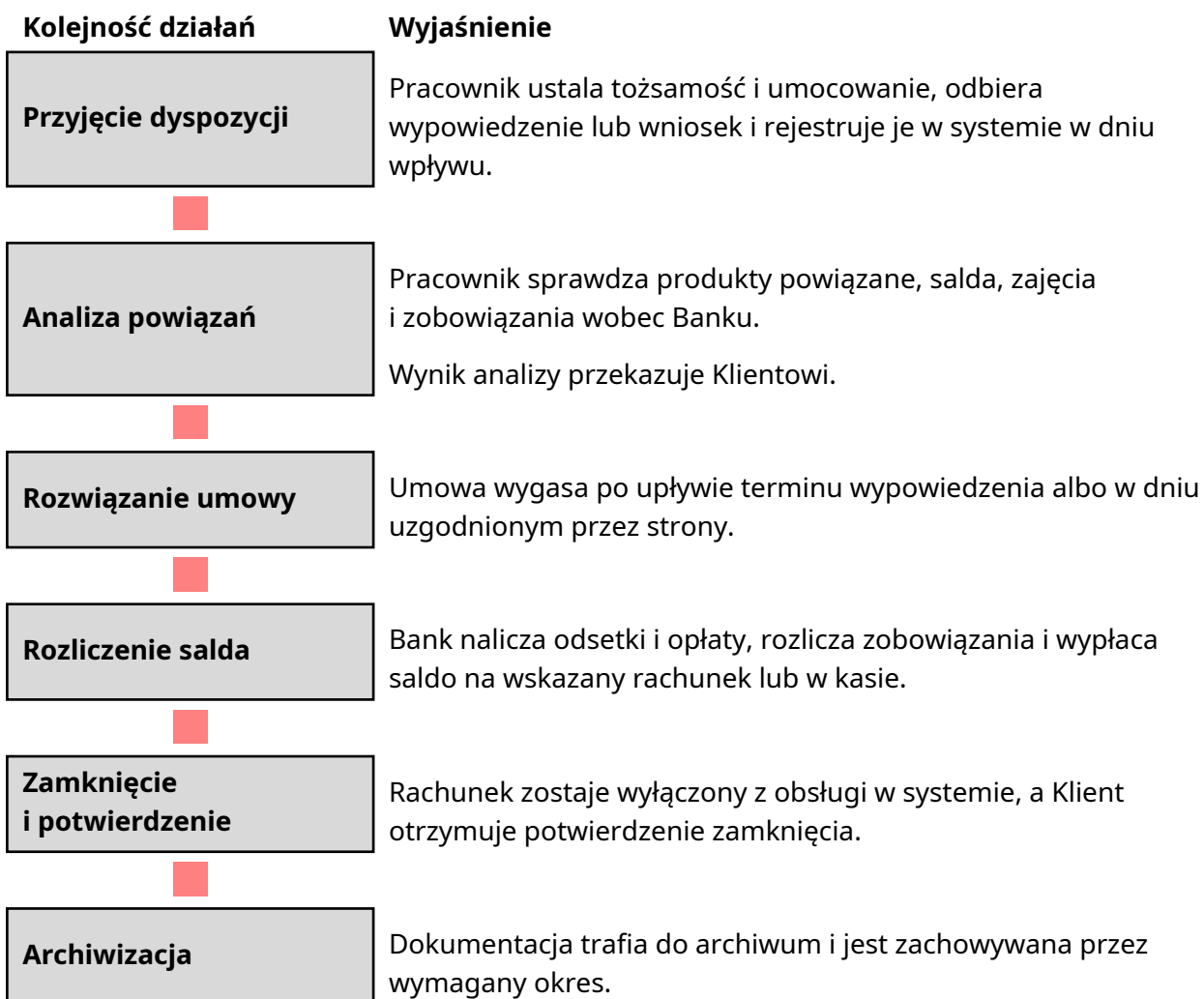
Ponadto w procedurze używa się następujących określeń:

- 1) **Wypowiedzenie** — oświadczenie woli jednej ze stron o zakończeniu umowy rachunku po upływie terminu wypowiedzenia;
- 2) **Rozwiązanie umowy** — zakończenie umowy w drodze wypowiedzenia, porozumienia stron albo wygaśnięcia z mocy prawa lub umowy;
- 3) **Zamknięcie rachunku** — czynność systemowa, w wyniku której rachunek zostaje zablokowany dla dalszych operacji, rozliczony i wyłączony z obsługi w systemie CBS-PRZYKŁAD;
- 4) **Rachunek techniczny** — wewnętrzny rachunek Banku, na którym ewidencjonuje się środki niewypłacone Klientowi po zamknięciu jego rachunku;
- 5) **Rachunek nieaktywny** — rachunek, na którym przez okres wskazany w umowie nie wykonano operacji zleconej przez Posiadacza;
- 6) **Produkty powiązane** — karty płatnicze, limit w rachunku (debet), zlecenia stałe, polecenia zapłaty, usługi bankowości elektronicznej i inne usługi dodatkowe wykonywane za pośrednictwem rachunku;
- 7) **Zmiana banku** — usługa służąca przeniesieniu do innego banku zleceń stałych i poleceń zapłaty oraz salda rachunku, wraz z zamknięciem rachunku w Banku;
- 8) **Zajęcie** — czynność organu egzekucyjnego lub innego uprawnionego organu skutkująca ograniczeniem dysponowania środkami na rachunku;

- 9) **Osoba umocowana** — pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy lub osoba uprawniona do reprezentacji Posiadacza niebędącego osobą fizyczną;
- 10) **Rachunek firmowy** — rachunek prowadzony dla przedsiębiorcy lub innego podmiotu niebędącego konsumentem.

5. Opis postępowania — przegląd i zasady ogólne

Poniższy schemat przedstawia ogólny przebieg zamknięcia rachunku. Szczegółowe czynności opisują kolejne części procedury.



- Umowa rachunku zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana:
 - przez Klienta w drodze wypowiedzenia z zachowaniem terminu 21 dni, chyba że umowa przewiduje inny termin;
 - przez Bank w drodze wypowiedzenia z zachowaniem terminu 90 dni, wyłącznie z przyczyn określonych w umowie i regulaminie;
 - za porozumieniem stron, w dniu uzgodnionym w porozumieniu;
 - z mocy prawa, w szczególności w razie śmierci Posiadacza rachunku indywidualnego lub ustania bytu prawnego Posiadacza niebędącego osobą fizyczną.

Rozwiązanie umowy nie uchyla wobec Klienta obowiązku zapłaty należności wymagalnych na dzień zamknięcia rachunku, a także należności powstałych po tym dniu z tytułu operacji zleconych przed rozwiązaniem umowy. Bank nie nalicza opłaty za samo zamknięcie rachunku osobistego (0,00 zł); opłata za zamknięcie rachunku firmowego wynosi 50,00 zł.

2. Zamknięcie rachunku jest możliwe wyłącznie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- 1) umowa została rozwiązana, a termin wypowiedzenia upłynął albo strony uzgodniły inną datę;
- 2) wszystkie karty zostały zwrócone, zniszczone lub zastrzeżone, a limit w rachunku — zamknięty;
- 3) zlecenia stałe i polecenia zapłaty zostały wygaszone lub przeniesione;
- 4) saldo rachunku zostało rozliczone, a Klient wskazał sposób wypłaty środków;
- 5) nie istnieją zajęcia egzekucyjne ani blokady, które uniemożliwiałyby wypłatę lub zamknięcie rachunku.

Pracownik nie zamyka rachunku w systemie wyłącznie na podstawie ustnej informacji Klienta. Podstawą jest pisemne oświadczenie na formularzu F-OR-31 albo wypowiedzenie złożone w bankowości elektronicznej, a w przypadku inicjatywy Banku — wypowiedzenie przygotowane zgodnie z częścią procedury poświęconą wypowiedzeniu przez Bank.

Każde zamknięcie rachunku odnotowuje się w rejestrze zamknięć RZR z podaniem numeru rachunku, daty złożenia oświadczenia, daty rozwiązania umowy, daty zamknięcia, podstawy rozwiązania oraz osoby, która wykonała czynność. Z rejestru korzystają „Departament Zgodności” i „Departament Operacji”.

Procedura została opracowana z uwzględnieniem zasad ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przepisów dotyczących rachunków płatniczych. W przypadku zmiany przepisów pracownicy stosują je od dnia wejścia w życie, nawet jeżeli procedura nie została jeszcze zmieniona.

Zasady wyznaczone przepisami, które nie mogą być zmienione przez postanowienia umowne ani procedurę, to w szczególności:

- 1) uprawnienie Klienta do wypowiedzenia umowy rachunku w każdym czasie, bez podawania przyczyny, w trybie przewidzianym w umowie;
- 2) zakaz pobierania od konsumenta opłat za zamknięcie rachunku płatniczego, o ile przepisy tak stanowią;
- 3) powinność informowania Klienta o skutkach wypowiedzenia w sposób zrozumiały i na trwałym nośniku;
- 4) obowiązek zwrotu środków w terminie wynikającym z przepisów oraz zachowania tajemnicy bankowej.

Wątpliwości co do zgodności procedury z przepisami zgłasza się do Departament Prawny, który odpowiada na nie w ciągu 2 dni.

Każda czynność w procesie zamknięcia rachunku musi być udokumentowana w sposób umożliwiający jej późniejszą weryfikację. Dokumentacja jest dowodem prawidłowego

wykonania obowiązków przez Bank, a także chroni pracownika, który postępował zgodnie z procedurą.

- 5.1. Wszystkie dyspozycje, decyzje i ustalenia zapisuj w systemie głównym CBS-PRZYKŁAD bezpośrednio w chwili ich wykonania; uzupełnianie wpisów po fakcie jest dopuszczalne tylko z oznaczeniem daty uzupełnienia.
- 5.2. Dokumenty podpisane przez Klienta dołącz do akt w dniu ich otrzymania, a oryginały przełącz do archiwum w terminie wynikającym z regulaminu placówki.
 - 5.2.1. Nie wolno przechowywać dokumentów Klientów poza miejscem do tego przeznaczonym, w tym w szufladach i na biurkach.
 - 5.2.2. Brak dokumentu w aktach zgłasza się kierownikowi placówki i wyjaśnia w ciągu 2 dni.
- 5.3. Poprawki w dokumentach papierowych wprowadza się przez przekreślenie błędnego zapisu i dopisanie prawidłowego z datą i podpisem; zamazywanie jest niedopuszczalne.

6. Opis postępowania — wypowiedzenie umowy przez Klienta

- 6.1. Ustal kanał, w którym Klient składa wypowiedzenie, i zastosuj odpowiedni tryb przyjęcia dyspozycji.
 - 6.1.1. W placówce: sprawdź dokument tożsamości Klienta, zestaw dane z danymi w systemie CBS-PRZYKŁAD i zaproponuj wypełnienie formularza F-OR-31.
 - 6.1.2. W bankowości elektronicznej: zarejestruj dyspozycję złożoną w serwisie, o ile Klient potwierdził ją zgodnie z zasadami silnego uwierzytelnienia; pracownik nie ingeruje w jej treść.
 - 6.1.3. Korespondencyjnie: wpisz do rejestru pismo w dniu wpływu, najpóźniej następnego dnia roboczego (termin: 1 dzień), i przełącz je do jednostki „Departament Operacji”.
 - 6.1.4. Telefonicznie: wypowiedzenia nie przyjmuje się przez Infolinię; powiadom Klienta o dostępnych kanałach i wyślij mu na trwałym nośniku odnośnik do formularza.
- 6.2. Sprawdź, czy osoba składająca oświadczenie jest uprawniona do złożenia wypowiedzenia.
 - 6.2.1. Przy rachunku indywidualnym potwierdź, że wypowiedzenie składa Posiadacz albo pełnomocnik z umocowaniem obejmującym zamknięcie rachunku.
 - 6.2.2. Przy rachunku osoby małoletniej oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy; w razie braku zgody drugiego rodzica przełącz sprawę kierownikowi placówki.
 - 6.2.3. Przy rachunku wspólnym i firmowym postępuj zgodnie z częścią „Przypadki szczególne”.
- 6.3. Poinformuj Klienta o terminie wypowiedzenia i skutkach rozwiązania umowy.
 - 6.3.1. Wskaż, że termin wypowiedzenia jest równy 21 dni, liczony od dnia doręczenia oświadczenia Bankowi, chyba że umowa stanowi inaczej.
 - 6.3.2. Poinformuj, że strony mają prawo uzgodnić krótszy termin lub rozwiązanie umowy za porozumieniem w wybranym przez Klienta dniu.
 - 6.3.3. Przypomnij, że do dnia zamknięcia Klient ponosi opłaty za prowadzenie rachunku

i produktów powiązanych oraz że po zamknięciu nie będzie mógł korzystać z kart, bankowości elektronicznej ani z historii rachunku w serwisie.

6.4. Wprowadź dyspozycję do systemu CBS-PRZYKŁAD i rejestr zamknięć RZR.

6.4.1. Wpisz datę złożenia oświadczenia, planowaną datę rozwiązania umowy i kanał złożenia.

6.4.2. Zeskanuj formularz i dokument potwierdzający umocowanie i dołącz je do sprawy w elektronicznym archiwum dokumentów EAD.

6.5. Zweryfikuj dyspozycję w terminie 2 dni od dnia jej przyjęcia.

6.5.1. Sprawdź kompletność formularza i zgodność podpisu z wzorem w aktach Klienta.

6.5.2. W razie braków wezwij Klienta do uzupełnienia na trwałym nośniku, wyznaczając termin nie krótszy niż 10 dni; bieg terminu wypowiedzenia nie ulega zawieszeniu, jeżeli oświadczenie jest co do istoty skuteczne.

6.6. Zbadaj, czy na rachunku występują okoliczności wpływające na możliwość zamknięcia.

6.6.1. Sprawdź w rejestrze tytułów egzekucyjnych RTE, czy rachunek jest objęty zajęciem lub blokadą, i zapisz ich rodzaj oraz organ.

6.6.2. Ustal saldo, naliczone odsetki, opłaty niepobracone oraz ewentualne zadłużenie w rachunku (debet) lub z tytułu kart.

6.6.3. Sprawdź, czy rachunek jest rachunkiem rozliczeniowym dla kredytu, lokaty lub umowy z rabatem uzależnionym od utrzymania rachunku.

6.7. Poinformuj Klienta o wyniku weryfikacji.

6.7.1. Jeżeli nie ma przeszkód, potwierdź przyjęcie wypowiedzenia i wskaż datę rozwiązania umowy.

6.7.2. Jeżeli istnieją przeszkody (np. zadłużenie, zajęcie), wskaż Klientowi, jakie czynności musi wykonać przed zamknięciem rachunku.

6.8. Wydaj lub wyślij Klientowi potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.

6.8.1. Potwierdzenie zawiera numer rachunku, datę wpływu oświadczenia, datę rozwiązania umowy, wykaz produktów, które wygasają, oraz informację o sposobie rozliczenia salda.

6.8.2. Potwierdzenie wysyła się na trwałym nośniku, a jego kopię zachowuje się w aktach sprawy.

6.9. Przy wypowiedzeniu składanym przez pełnomocnika sprawdź zakres pełnomocnictwa.

6.9.1. Pełnomocnictwo musi wyraźnie obejmować prawo do wypowiedzenia umowy rachunku lub zamknięcia rachunku; pełnomocnictwo ogólne do dysponowania środkami jest niewystarczające.

6.9.2. Sprawdź pełnomocnictwo w terminie 3 dni; w razie wątpliwości co do autentyczności skontaktuj się z Posiadaczem.

6.10. Poproś o okazanie dokumentu tożsamości pełnomocnika i dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej.

6.10.1. Wypisz dane pełnomocnika i datę pełnomocnictwa na formularzu F-OR-31.

6.10.2. Zeskanuj dokumenty i załącz do sprawy; oryginałów nie zatrzymuj, chyba że

pełnomocnictwo wygasa wraz ze złożeniem oświadczenia.

6.11. Wypłaty salda dokonuj na rachunek Posiadacza, chyba że pełnomocnictwo wprost przewiduje wypłatę na rachunek lub do rąk pełnomocnika.

6.11.1. Wypłata do rąk pełnomocnika wymaga akceptacji kierownika placówki.

6.11.2. Potwierdzenie zamknięcia przekaz Posiadaczowi, nie pełnomocnikowi.

Zamknięcie rachunku wpływa na dostęp Klienta do bankowości elektronicznej. Jeżeli rachunek był jedynym produktem Klienta w Banku, dostęp do usługi wygasa z dniem zamknięcia; jeżeli Klient ma inne produkty, dostęp może zostać zachowany.

W związku z tym pracownik:

- 1) wyjaśnia Klientowi, że po zamknięciu rachunku wyciągi i historia operacji będą dostępne wyłącznie na żądanie w placówce albo przez dedykowany kanał;
- 2) zaleca pobranie wyciągów i potwierdzeń z bankowości elektronicznej przed zamknięciem rachunku;
- 3) uzgadnia z Klientem dzień dezaktywacji dostępu, tak aby miał możliwość pobrania dokumentów;
- 4) dezaktywuje dostęp do bankowości po zamknięciu ostatniego produktu i unieważnia środki uwierzytelniania, takie jak hasła i urządzenia mobilne.

7. Opis postępowania — wypowiedzenie umowy przez Bank

7.1. Przyjmij wniosek o wypowiedzenie umowy przez Bank wyłącznie od jednostek uprawnionych do jego złożenia.

7.1.1. Wnioski mogą składać: „Departament Zgodności” (podejrzanie nadużyć, naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), „Departament Ryzyka” (zadłużenie i ryzyko kredytowe), „Departament Operacji” (nieaktywność) oraz „Departament Bezpieczeństwa”.

7.1.2. Wniosek obejmuje numer rachunku, dane Klienta, przyczynę wypowiedzenia i dokumenty ją potwierdzające.

7.2. Sprawdź, czy zachodzi ważna przyczyna wypowiedzenia przewidziana w umowie lub regulaminie.

7.2.1. Do przyczyn zalicza się w szczególności: rażące naruszenie umowy lub regulaminu, podanie nieprawdziwych danych, wykorzystywanie rachunku do działań sprzecznych z prawem, brak operacji przez okres 24 miesięcy (rachunki osobiste) lub 12 miesięcy (rachunki firmowe) oraz utrata przez Klienta zdolności do czynności prawnych bez ustanowienia przedstawiciela.

7.2.2. Nie wypowiada się umowy z powodów niewymienionych w umowie ani z powodów dyskryminujących, a także w odpowiedzi na złożoną przez Klienta reklamację.

7.3. Ustal, czy zachowanie terminu wypowiedzenia nie jest wyłączone.

7.3.1. Terminu 90 dni nie stosuje się w przypadkach przewidzianych w umowie dla rozwiązania bez zachowania terminu (m.in. ogłoszenie upadłości Posiadacza, nakaz organu publicznego) — wymagana jest wówczas opinia jednostki

„Departament Prawny”.

7.3.2. W przypadku wypowiedzenia z przyczyn AML decyzję podejmuje „Departament Zgodności” i nie informuje się Klienta o przyczynach, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z przepisami.

7.4. Zaakceptuj decyzję zgodnie z poziomami uprawnień.

7.4.1. Rachunki konsumenckie: kierownik właściwego zespołu w jednostce „Departament Operacji” z akceptacją jednostki „Departament Zgodności”.

7.4.2. Rachunki firmowe oraz rachunki z saldem powyżej 100 000,00 zł: dodatkowo dyrektor jednostki „Departament Operacji”.

7.5. Sporządź wypowiedzenie według wzoru zatwierdzonego przez jednostkę „Departament Prawny”.

7.5.1. Wypowiedzenie wystawia się w postaci papierowej lub na trwałym nośniku i musi zawierać: oznaczenie umowy, datę, termin wypowiedzenia, uzasadnienie (z zastrzeżeniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), pouczenie o skutkach oraz dane kontaktowe Banku.

7.5.2. W uzasadnieniu wskazuje się konkretną przyczynę z umowy oraz fakty, które ją uzasadniają.

7.6. Doręcz wypowiedzenie Klientowi.

7.6.1. Doręczenie następuje listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta albo, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, na trwałym nośniku w bankowości elektronicznej.

7.6.2. Zabezpiecz dowód nadania i wpisz datę wysyłki w rejestrze zamknięć RZR; dalsze zasady doręczeń opisano w części „Postanowienia końcowe”.

7.6.3. Termin wypowiedzenia 90 dni biegnie od dnia doręczenia wypowiedzenia Klientowi albo od dnia, w którym uznaje się je za doręczone (po upływie 10 dni od pierwszego awizowania).

7.7. Zablokuj możliwość zawierania nowych umów i zwiększania zobowiązań.

7.7.1. Od dnia doręczenia wypowiedzenia nie udziela się Klientowi nowych produktów związanych z rachunkiem ani nie podwyższa limitów.

7.7.2. Rachunek pozostaje czynny do dnia rozwiązania umowy, chyba że „Departament Bezpieczeństwa” lub „Departament Zgodności” zadecyduje o ograniczeniu dysponowania środkami na podstawie przepisów.

7.8. Powiadom Klienta o obowiązkach w okresie wypowiedzenia.

7.8.1. Klient jest obowiązany wskazać rachunek, na który zostanie przekazane saldo, oraz zwrócić karty.

7.8.2. Klient ma uregulować zobowiązania wobec Banku, w tym ewentualny debet.

7.8.3. Klient ma prawo skorzystać z usługi zmiany banku (zob. odrębną część procedury).

Pismo wypowiadające umowę rachunku jest dokumentem o szczególnym znaczeniu dla Klienta. Musi być napisane zrozumiale, zawierać wszystkie elementy wymagane przez przepisy i nie może powodować wątpliwości co do daty, od której umowa przestaje obowiązywać.

Pismo wypowiedające zawiera:

- 1) oznaczenie stron umowy i rachunku, którego dotyczy wypowiedzenie, w sposób niepozwalający na pomyłkę z innymi produktami Klienta;
- 2) wskazanie przyczyny wypowiedzenia oraz podstawy umownej i prawnej;
- 3) termin wypowiedzenia i dzień, w którym umowa ulega rozwiązaniu;
- 4) pouczenie o sposobie wypłaty salda, o obowiązku zwrotu kart i o konieczności zmiany zleceń związanych z rachunkiem;
- 5) pouczenie o prawie do złożenia reklamacji i o możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

Pismo podpisują dwie osoby upoważnione do działania w imieniu Banku. Kopię pisma i dowód doręczenia przechowuje się w aktach rachunku EAD.

Wypowiedzenie umowy przez Bank jest dla Klienta sytuacją trudną, dlatego Bank zapewnia mu wsparcie w przeprowadzeniu zmian, których zamknięcie wymaga. Celem jest ograniczenie szkody Klienta spowodowanej koniecznością zmiany banku.

W okresie wypowiedzenia Bank:

- 1) zapewnia Klientowi informacji telefonicznej i w placówce o terminach i konsekwencjach wypowiedzenia;
- 2) zapewnia dalsze korzystanie z rachunku w zakresie niezbędnym do rozliczeń, o ile nie koliduje to z powodem wypowiedzenia;
- 3) wydaje na żądanie Klienta zaświadczenie o prowadzeniu rachunku i jego historii, które ułatwia założenie rachunku w innym banku;
- 4) przyjmuje dyspozycje przeniesienia środków na rachunek w innym banku bez dodatkowych opłat.

8. Opis postępowania — produkty powiązane i rozliczenie rachunku

8.1. Sporządź wykaz produktów powiązanych z rachunkiem na podstawie danych z systemu CBS-PRZYKŁAD.

8.1.1. Wykaz zawiera: karty debetowe (także dodatkowe i wydane pełnomocnikom), limit w rachunku, zlecenia stałe, polecenia zapłaty, dostęp do bankowości elektronicznej i płatności mobilnych, powiadomienia SMS, subkonta, rachunek oszczędnościowy.

8.1.2. Wykaz przekaz Klientowi do wglądu i potwierdzenia.

8.2. Rozlicz karty płatnicze.

8.2.1. Zablokuj kartę w dniu rozwiązania umowy lub wcześniej na żądanie Klienta; od chwili zastrzeżenia karta nie może być używana.

8.2.2. Klient zwraca kartę lub niszczy ją w obecności pracownika; w razie braku zwrotu karta zostaje zastrzeżona, a Klient jest zobowiązany ją zwrócić w ciągu 7 dni.

8.2.3. Uprzedź Klienta, że transakcje wykonane przed zastrzeżeniem karty, a rozliczone później, obciążą rachunek; środki na ich pokrycie pozostają zablokowane przez okres 7 dni.

8.3. Rozlicz limit w rachunku (debet).

8.3.1. Ustal wysokość wykorzystanego limitu (limit maksymalny: 10 000,00 zł) wraz z odsetkami według stawki 18,5% w skali roku.

8.3.2. Poinformuj Klienta, że debet podlega spłacie najpóźniej w dniu rozwiązywania umowy, a umowa o limit wygasa z dniem zamknięcia rachunku.

8.4. Zakończ zlecenia stałe i polecenia zapłaty.

8.4.1. Zlecenia stałe wygaszaj w ciągu 2 dni od dyspozycji Klienta, nie później niż w dniu poprzedzającym zamknięcie rachunku.

8.4.2. Przy poleceniach zapłaty wydaj Klientowi listę odbiorców i uprzedź o konieczności zmiany rachunku do rozliczeń z odbiorcami.

8.5. Zamknij usługi dodatkowe i bankowość elektroniczną.

8.5.1. Dostęp do bankowości elektronicznej zablokuj po zamknięciu rachunku, jeżeli Klient nie korzysta z niej do obsługi innych produktów.

8.5.2. Przed wyłączeniem poinformuj Klienta o możliwości pobrania wyciągów i historii rachunku; wyciąg papierowy za okres końcowy jest dostępny za opłatą 10,00 zł.

8.6. Oblicz saldo końcowe rachunku na dzień rozwiązywania umowy.

8.6.1. Naliczone odsetki od środków na rachunku (stawka 0,15% w skali roku dla rachunków osobistych) dopisz do salda w dniu zamknięcia.

8.6.2. Zmniejsz saldo o należne opłaty, prowizje i zobowiązania wobec Banku, w tym opłatę za zamknięcie, jeżeli jest należna (rachunek osobisty: 0,00 zł, rachunek firmowy: 50,00 zł).

8.6.3. Opłat okresowych pobranych z góry nie dzieli się proporcjonalnie, o ile umowa lub taryfa nie stanowi inaczej; opłaty podlegające zwrotowi Bank zwraca w terminie 10 dni.

8.7. Rozlicz saldo dodatnie.

8.7.1. Saldo przekazuje się w terminie 14 dni (rachunki osobiste) lub 14 dni (rachunki firmowe) od dnia rozwiązywania umowy; Bank zapewnia wypłatę w ciągu 3 dni od zgłoszenia przez Klienta dyspozycji wypłaty.

8.7.2. Wypłata następuje przelewem na rachunek wskazany przez Klienta (bez opłaty: 0,00 zł) lub w kasie placówki, gdy saldo nie przekracza 5 000,00 zł.

8.7.3. Wypłata powyżej 100 000,00 zł wymaga akceptacji drugiej osoby (zasada dwóch par oczu).

8.8. Rozlicz saldo ujemne.

8.8.1. Wezwij Klienta do zapłaty w terminie 14 dni i poinformuj o odsetkach za opóźnienie (17% w skali roku) oraz o opłacie za upomnienie (20,00 zł).

8.8.2. Po bezskutecznym upływie terminu skieruj sprawę do jednostki „Departament Ryzyka”; rachunek zamknij technicznie, a należność przenieś na rachunek wierzytelności.

8.9. Zamknij rachunek w systemie.

8.9.1. Zamknięcie przeprowadza „Departament Operacji” po sprawdzeniu, że saldo wynosi zero, a produkty powiązane są zamknięte.

- 8.9.2. Jeżeli saldo nie wynosi zero z przyczyn niezależnych od Banku (np. brak wskazania rachunku), przenieś środki na rachunek techniczny 00 0000 0000 0000 0000 0000 i zamknij rachunek; środki przechowuje się przez okres 10 lat.
- 8.10. Poświadcz zamknięcie Klientowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia.
- 8.11. Popraw błędne rozliczenie rachunku wykryte po jego zamknięciu.
- 8.11.1. Zgłoś błąd kierownikowi właściwego zespołu w jednostce „Departament Operacji” w dniu jego wykrycia.
- 8.11.2. Wyjaśnij przyczynę i wysokość różnicy (niedopłata lub nadpłata) oraz przygotuj notatkę.
- 8.12. W razie niedopłaty na rzecz Klienta wypłać brakującą kwotę niezwłocznie, wraz z odsetkami za opóźnienie (17% w skali roku), jeżeli opóźnienie wynika z winy Banku.
- 8.12.1. Wypłaty dokonuje się na rachunek wskazany wcześniej przez Klienta, a w razie braku — na rachunek techniczny z powiadomieniem Klienta.
- 8.12.2. Klientowi przekazuje się przeprosiny i wyjaśnienie na trwałym nośniku.
- 8.13. W razie nadpłaty na rzecz Klienta wezwij go do zwrotu na piśmie i zachowaj dowody; nie obciążaj rachunków innych produktów bez jego zgody.
- 8.14. Jeżeli Klient wnosi o wypłatę w kasie, wypłać saldo w gotówce w kasie placówki.
- 8.14.1. Wypłata gotówkowa jest dopuszczalna do kwoty 5 000,00 zł; kwotę wyższą wypłać przelewem albo, na wniosek Klienta, po wcześniejszym zamówieniu środków (awizo).
- 8.14.2. Sprawdź, czy placówka dysponuje środkami; w razie braku ustal z Klientem termin wypłaty i odnotuj ustalenie.
- 8.15. Zweryfikuj tożsamość odbiorcy i uzyskaj jego podpis na kwicie.
- 8.15.1. Odbiorcą jest wyłącznie Posiadacz lub pełnomocnik z umocowaniem do odbioru środków.
- 8.15.2. Kwit przekaz do dokumentacji sprawy w dniu wypłaty.
- 8.16. Po wypłacie zarejestruj w systemie dyspozycję zamknięcia i potwierdź zerowe saldo.

9. Opis postępowania — przeniesienie rachunku do innego banku

- 9.1. Powiadom Klienta o usłudze zmiany banku.
- 9.1.1. Usługa polega na tym, że bank, do którego Klient przenosi rachunek, na podstawie pełnomocnictwa Klienta występuje do Banku o przekazanie informacji o zleceniach stałych i poleceniach zapłaty oraz o przelanie salda.
- 9.1.2. Usługa dotyczy rachunków osobistych konsumentów; przy rachunkach firmowych stosuje się tryb standardowy z ustaleniem zakresu w porozumieniu.
- 9.2. Odbierz od nowego banku wniosek o przeniesienie rachunku (formularz F-OR-33) i potwierdź jego autentyczność.
- 9.2.1. Zweryfikuj, czy pełnomocnictwo zawiera zakres: przekazanie wykazu zleceń stałych i poleceń zapłaty, przelanie salda, zamknięcie rachunku.
- 9.2.2. Sprawdź, czy pełnomocnictwo jest opatrzone podpisem lub potwierdzone w sposób elektroniczny zgodnie z umową.

9.3. Udostępnił nowemu bankowi wymagane informacje w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

9.3.1. Przekazał wykaz aktywnych zleceń stałych i poleceń zapłaty oraz informacje o regularnych wpływach z ostatnich 13 miesięcy.

9.3.2. Przekazał informację o saldzie, rozliczonych i nierozliczonych operacjach oraz zobowiązaniach.

9.4. W dniu wskazanym przez Klienta zrealizował przelew salda i zamknął rachunek.

9.4.1. Zlecenia stałe wygasł w ciągu 2 dni roboczych od dnia przekazania informacji nowemu bankowi.

9.4.2. Wpływy na zamknięty rachunek przez okres 13 miesięcy przekazują na rachunek w nowym banku, informując nadawcę o zmianie.

Po otrzymaniu informacji od nowego banku Bank wykonuje czynności związane z przeniesieniem zleceń płatniczych. Terminy tych czynności są ustalone przepisami i umową, a ich naruszenie może powodować szkodę po stronie Klienta.

W ramach tej procedury Bank:

- 1) anuluje zlecenia stałe i polecenia zapłaty z dniem wskazanym we wniosku, po upływie terminu 2 dni roboczych od otrzymania informacji od nowego banku;
- 2) przesyła nowemu bankowi wykaz nadawców wpływów regularnych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę;
- 3) informuje Klienta o wszelkich zleceniach, których nie można było przenieść, wraz z przyczyną;
- 4) ustala dzień zamknięcia rachunku w porozumieniu z Klientem, tak aby nie doszło do zwrotu płatności przychodzących.

Przychodzące płatności na zamknięty rachunek są przekierowywane na nowy rachunek Klienta przez okres 13 miesięcy; po tym okresie są zwracane nadawcy.

9.5. Jeżeli nie można wykonać wniosku o zmianę banku, powiadam o tym nowy bank i Klienta.

9.5.1. Przyczynami są m.in.: brak aktualnego pełnomocnictwa, brak wystarczających środków na pokrycie zobowiązań, zajęcie rachunku lub niezgodność danych.

9.5.2. Informację prześlij na trwałym nośniku w terminie 2 dni roboczych od otrzymania wniosku, wskazując, co należy uzupełnić.

9.6. Po usunięciu przeszkód wznów procedurę bez konieczności ponownego składania wniosku, jeżeli pełnomocnictwo pozostaje aktualne.

10. Przypadki szczególne

Rachunki nieaktywne i środki niepodjęte. „Departament Operacji” prowadzi przegląd rachunków (co miesiąc, do piątego dnia roboczego), na których nie wykonano operacji zleconej przez Posiadacza w okresie 24 miesięcy (rachunki osobiste), 12 miesięcy (rachunki firmowe) albo 365 dni (rachunki oszczędnościowe). Do nieaktywności nie zalicza się naliczenia odsetek, pobrania opłat ani zapisów wykonanych z inicjatywy Banku.

Wobec rachunku nieaktywnego postępuje się w następujący sposób:

- 1) przed wypowiedzeniem umowy trzeba próbować nawiązać kontakt z Klientem co najmniej dwoma kanałami (korespondencja, wiadomość w bankowości elektronicznej, kontakt telefoniczny), a dowody prób kontaktu załącza się do sprawy;
- 2) o zamiarze wypowiedzenia umowy Klienta zawiadamia się na piśmie co najmniej na 30 dni przed upływem terminu wypowiedzenia 90 dni;
- 3) jeżeli na rachunku znajdują się środki, a opłata za prowadzenie rachunku (9,00 zł miesięcznie) nie pochłania całego salda, rachunek nie jest zamykany do chwili ich wyczerpania, chyba że Klient zażąda zamknięcia;
- 4) saldo niższe niż 1,00 zł księguje się na rachunku technicznym bez dalszych czynności windykacyjnych.

Środki niepodjęte po zamknięciu rachunku, których Klient nie odebrał mimo wezwania, przenosi się na rachunek techniczny 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 i przechowuje przez okres 10 lat. Klient lub jego następca prawny ma prawo zgłosić się po wypłatę w dowolnym czasie w tym okresie; wypłata wymaga weryfikacji tożsamości i podlega opłacie 10,00 zł. Po upływie okresu przechowywania „Departament Prawny” wydaje decyzję co do dalszego postępowania zgodnie z przepisami.

Rachunki objęte zajęciem lub blokadą. Rachunek, na którym ustanowiono zajęcie egzekucyjne, administracyjne lub zabezpieczenie, nie może być zamknięty ani wypłacony w części objętej zajęciem, dopóki nie wygaśnie tytuł do dokonania zajęcia lub organ nie zwolni środków. Fakt zajęcia i jego rodzaj ewidencjonuje się w rejestrze tytułów egzekucyjnych RTE.

W przypadku zajęcia pracownik:

- 1) nie przyjmuje dyspozycji wypłaty salda do wysokości kwoty objętej zajęciem i informuje Klienta o ograniczeniu na piśmie, na formularzu F-OR-35;
- 2) powiadamia „Departament Prawny” o wniosku Klienta o zamknięcie rachunku i oczekuje na stanowisko w terminie 2 dni;
- 3) rejestruje wypowiedzenie umowy, lecz odracza zamknięcie rachunku do dnia, w którym zajęcie zostanie zwolnione lub wykonane;
- 4) po wykonaniu zajęcia lub jego zwolnieniu rozlicza pozostałe saldo w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia organu.

Opłata za czynności związane z zajęciem egzekucyjnym wynosi 30,00 zł; nie jest ona doliczana do salda po zamknięciu rachunku, jeżeli została pobrana wcześniej. Rachunku objętego blokadą na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie zamyka się bez zgody jednostki „Departament Zgodności”. Informacji o przyczynach blokady nie ujawnia się Klientowi, jeżeli zakazują tego przepisy.

Rachunki wspólne i osoby małoletnie. Wypowiedzenie umowy rachunku wspólnego może być złożone przez każdego ze współposiadaczy, chyba że umowa stanowi inaczej. Bank niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, zawiadamia pozostałych współposiadaczy o złożeniu wypowiedzenia, na formularzu F-OR-34.

Przy rachunku wspólnym obowiązują następujące zasady:

- 1) po otrzymaniu wypowiedzenia od jednego ze współposiadaczy zablokuj możliwość zaciągania nowych zobowiązań (np. debet), a pozostałe operacje realizuj do dnia rozwiązania umowy;
- 2) saldo wypłaca się zgodnie z dyspozycją złożoną łącznie przez wszystkich współposiadaczy, a w razie jej braku — na rachunek wskazany przez wszystkich lub w częściach równych, jeżeli umowa nie stanowi inaczej;
- 3) w razie sporu między współposiadaczami co do podziału środków saldo przechowuje się na rachunku technicznym do czasu wskazania sposobu rozliczenia, rozstrzygnięcia sądu albo ugody;
- 4) karty wydane do rachunku wspólnego zwracają ich użytkownicy; zwrotu karty drugiego współposiadacza nie można uzależniać od jego obecności w placówce.

Rachunek osoby małoletniej zamyka przedstawiciel ustawowy. Jeżeli małoletni ukończył 13 lat i dysponuje rachunkiem w ramach ograniczonej zdolności do czynności prawnych, wypowiedzenie wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, a saldo przekazuje się na rachunek wskazany przez przedstawiciela, chyba że sąd zdecyduje inaczej. W razie śmierci Posiadacza rachunku indywidualnego umowa wygasa, a zamknięcie rachunku następuje po ustaleniu osób uprawnionych i w terminie 30 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, z uwzględnieniem dyspozycji na wypadek śmierci.

Rachunki firmowe. Wypowiedzenie umowy rachunku firmowego składa osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Posiadacza, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, na formularzu F-OR-31 z podpisami wymaganymi dla składania oświadczeń woli. Pracownik weryfikuje umocowanie na podstawie aktualnego odpisu lub informacji z rejestru, w terminie 3 dni.

Przy zamykaniu rachunku firmowego dodatkowo:

- 1) ustala się, czy Posiadacz nie jest w stanie likwidacji lub upadłości — w takim przypadku sprawę przekazuje się do jednostki „Departament Prawny”, a rachunek rozlicza zgodnie z przepisami i postanowieniami sądu lub syndyka;
- 2) weryfikuje się, czy do rachunku nie są przypisane rachunki pomocnicze, rachunki VAT, rachunki powiernicze lub zabezpieczenia umów kredytowych, które wymagają osobnego rozliczenia;
- 3) przed zamknięciem rachunku należy rozliczyć potrącenia na rzecz Banku, zawiadamiając Posiadacza o potrąceniu w terminie 3 dni;
- 4) pozostałe saldo wypłaca się w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy wyłącznie przelewem na rachunek Posiadacza prowadzony w Banku lub w innym banku, z zastrzeżeniem odstępstw w razie likwidacji;
- 5) opłata za zamknięcie wynosi 50,00 zł i jest pobierana z salda rachunku w dniu zamknięcia; opłaty nie pobiera się, jeżeli zamknięcie następuje z inicjatywy Banku.

Przy zamknięciu rachunku firmowego w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od jego otwarcia „Departament Operacji” ocenia, czy w grę nie wchodzi nadużycie warunków promocji; w razie potwierdzenia dodatkowo pobiera się opłatę za zamknięcie przed upływem okresu

minimalnego wynoszącą 100,00 zł, o ile umowa to przewiduje.

Rachunek objęty blokadą z powodu podejrzenia nadużyć, wniosku organu publicznego, postępowania wyjaśniającego lub sporu dotyczącego środków nie podlega zamknięciu do czasu uchylenia blokady. Klient powinien zostać poinformowany o przyczynach, o ile przepisy nie zabraniają ujawnienia takiej informacji.

- 10.1. Po otrzymaniu wypowiedzenia sprawdź w systemie, czy rachunek jest objęty blokadą, zajęciem lub zastrzeżeniem, i zapisz rodzaj ograniczenia.
- 10.2. Wypowiedzenie przyjmij, ale rozwiązanie umowy i zamknięcie rachunku odłóż do dnia uchylenia ograniczenia; Klientowi wyjaśnij, że blokada nie wynika z woli Banku, jeżeli pochodzi od organu.
 - 10.2.1. Jeżeli blokadę nałożył organ, nie podawaj Klientowi informacji wykraczających poza to, co organ dopuścił.
 - 10.2.2. Jeżeli blokadę nałożył Bank, wskaż Klientowi, jak może ją zakwestionować.
- 10.3. Prowadź monitoring statusu blokady co miesiąc i po jej uchyleniu zrealizuj zamknięcie w terminie 2 dni.
- 10.4. Opłat za prowadzenie rachunku nie nalicza się od dnia, w którym wygaśnie okres wypowiedzenia, jeżeli opóźnienie wynika z blokady nałożonej przez organ.

Rachunki objęte reklamacją lub postępowaniem. Zamknięcie rachunku nie kończy postępowania reklamacyjnego dotyczącego operacji na tym rachunku. Jeżeli w chwili zamknięcia toczy się postępowanie w sprawie nieautoryzowanej transakcji, zwrot środków (jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona) następuje na rachunek wskazany przez Klienta, a w razie jego braku — przez wypłatę z rachunku technicznego. Pracownik odnotowuje w rejestrze zamknięć numer sprawy reklamacyjnej.

Jeżeli przeciwko Klientowi lub Bankowi toczy się postępowanie sądowe, w którym stanowiska stron dotyczą rachunku, zamknięcie rachunku odracza się do czasu wskazania przez jednostkę „Departament Prawny” sposobu dalszego postępowania.

11. Kontrola i nadzór

Kontrola stosowania procedury odbywa się na trzech poziomach. Pierwszy poziom stanowi samokontrola pracownika wykonującego czynności oraz weryfikacja kierownika placówki zgodnie z listą kontrolną stanowiącą załącznik do procedury. Drugi poziom stanowi kontrola wyrywkowa prowadzona przez jednostkę „Departament Operacji”, a trzeci — niezależna kontrola „Departament Zgodności”.

1. Kontrola wyrywkowa obejmuje:
 - 1) co miesiąc nie mniej niż 10% zamkniętych rachunków wybranych losowo z rejestru zamknięć RZR;
 - 2) wszystkie zamknięcia rachunków z saldem przekraczającym 100 000,00 zł oraz rachunków objętych zajęciem;
 - 3) wszystkie wypowiedzenia złożone przez Bank z przyczyn innych niż nieaktywność rachunku.
2. W ramach kontroli sprawdza się w szczególności:

- 1) kompletność dokumentacji, w tym formularzy F-OR-31 i F-OR-32, oraz zgodność podpisów i umocowania;
- 2) dotrzymanie terminów wypowiedzenia, rozliczenia i potwierdzenia zamknięcia;
- 3) prawidłowość naliczenia odsetek, opłat i zwrotu środków;
- 4) zastosowanie zasady dwóch par oczu przy wypłatach przekraczających próg;
- 5) wygaszenie produktów powiązanych i brak operacji na rachunku po zamknięciu.

Wyniki kontroli weryfikacyjnej jednostka „Departament Operacji” przekazuje jednostce „Departament Zgodności” w terminie 5 dni od zakończenia miesiąca. Stwierdzone nieprawidłowości muszą zostać usunięte, a ich przyczyny — analizie. Uchybienia istotne (w szczególności wypłata środków osobie nieuprawnionej lub zamknięcie rachunku objętego zajęciem) przekazuje się niezwłocznie do jednostki „Departament Zgodności” i „Departament Bezpieczeństwa”.

Źródłem informacji o jakości procedury są także reklamacje składane przez Klientów w związku z zamknięciem rachunku. Biuro Reklamacji przekazuje właścicielowi procedury co kwartał zestawienie takich reklamacji z podziałem na przyczyny.

- 11.1. Przeanalizuj zestawienie i wyodrębnij przyczyny powtarzające się, np. opóźnienia w zamknięciu rachunku, błędne naliczenie opłat, zwroty wpływów po wypowiedzeniu.
- 11.2. Dla każdej powtarzającej się przyczyny ustal, czy źródłem jest błąd pracownika, luka w procedurze, czy usterka systemu, i zleć odpowiednie działania.
 - 11.2.1. Błędy pracowników omawia się z kierownikiem placówki i uwzględnia w szkoleniach.
 - 11.2.2. Luki w procedurze są podstawą zmiany jej treści zgodnie z zasadami nowelizacji.
 - 11.2.3. Usterki systemowe zgłasza się do jednostki informatycznej jako zdarzenia z określonym priorytetem.
- 11.3. Wyniki analizy przedstaw w sprawozdaniu rocznym, wskazując, czy liczba reklamacji maleje.

Jednostka „Departament Operacji” monitoruje co miesiąc następujące wskaźniki:

- 1) odsetek zamknięć zrealizowanych w terminie wynikającym z procedury;
- 2) liczbę wypowiedzeń złożonych przez Bank, z podziałem na przyczyn;
- 3) liczbę reklamacji dotyczących zamknięcia rachunku i odsetek uwzględnionych;
- 4) liczbę rachunków przeniesionych na rachunek techniczny oraz wartość środków niepodjętych;
- 5) średni czas od złożenia wypowiedzenia do wypłaty salda.

Wyniki są przedstawiane kierownictwu jednostki „Departament Operacji” i, w zakresie dotyczącym zgodności, jednostce „Departament Zgodności”. Przekroczenie progów ostrzegawczych wyznaczonych przez właściciela procedury wszczyna analizę przyczyn.

12. Dokumentacja i archiwizacja

Dokumentację zamknięcia rachunku gromadzi się w formie elektronicznej w elektronicznym

archiwum dokumentów EAD; oryginały dokumentów papierowych dostarcza się do archiwum Banku w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zamknięcia rachunku.

1. Akta zamknięcia obejmują:

- 1) wypowiedzenie lub porozumienie o rozwiązaniu umowy, wraz z dowodem doręczenia lub potwierdzeniem złożenia;
- 2) dokumenty potwierdzające tożsamość i umocowanie osoby składającej oświadczenie;
- 3) formularze F-OR-31 i F-OR-32 oraz kopie ewentualnych formularzy dodatkowych;
- 4) wykaz produktów powiązanych i dowody ich zamknięcia (potwierdzenia zwrotu lub zniszczenia kart, wygaszenia zleceń);
- 5) dokumenty rozliczenia salda: dyspozycję wypłaty, potwierdzenie przelewu, kwit kasowy;
- 6) potwierdzenie zamknięcia wysłane Klientowi oraz korespondencję w sprawie.

2. Okresy przechowywania:

- 1) dokumentacja zamknięcia rachunku — 10 lat, liczone od końca roku kalendarzowego, w którym rachunek został zamknięty;
- 2) dokumenty i informacje dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa finansowego — 5 lat od dnia zamknięcia rachunku, zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644);
- 3) dokumentacja rachunku technicznego — do czasu wypłaty środków albo przez okres 10 lat, w zależności od tego, co nastąpi później.

Po upływie okresu przechowywania dokumentację usuwa się w sposób uniemożliwiający odtworzenie danych, a fakt zniszczenia odnotowuje w rejestrze zamknięć RZR. Dokumentów nie niszczy się, jeżeli toczy się postępowanie, w którym mogą stanowić dowód.

Dokumenty wytworzone w postaci papierowej mogą być digitalizowane w celu ich przechowywania w archiwum elektronicznym EAD. Digitalizacja ma ułatwić dostęp do dokumentów, ale nie może prowadzić do osłabienia ich wartości dowodowej.

12.1. Zeskanuj dokumenty w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich podpisów i pieczęci; nie stosuj kompresji, która pogarsza czytelność.

12.2. Sprawdź zgodność skanu z oryginałem i potwierdź ją podpisem elektronicznym lub adnotacją w systemie z danymi osoby, która dokonała sprawdzenia.

12.2.1. Skan nie zastępuje oryginału w przypadku dokumentów, które według przepisów muszą być przechowywane w oryginale.

12.2.2. Brak możliwości odczytania dokumentu po zeskanowaniu jest podstawą ponownego skanowania.

12.3. Dopiero po potwierdzeniu poprawności zapisu możliwe jest przekazanie oryginału do archiwum fizycznego lub, jeżeli przepisy na to pozwalają, jego zniszczenie.

Dokumentacja każdej sprawy zamknięcia rachunku jest składana w teczkę, która umożliwia odtworzenie przebiegu zdarzeń po latach. Teczke zakłada się w dniu zamknięcia rachunku,

a jej zawartość sprawdza kierownik placówki.

Teczka zawiera:

- 1) oświadczenie Klienta lub pismo Banku wraz z dowodem doręczenia;
- 2) potwierdzenie weryfikacji tożsamości i, jeżeli dotyczy, pełnomocnictwo oraz dokumenty uprawniające do działania w imieniu Klienta;
- 3) rozliczenie salda, opłat i wypłat, z podpisami osób, które je wykonały;
- 4) dowód zwrotu lub zniszczenia kart oraz potwierdzenie odbioru środków;
- 5) notatki z Klientem, w tym ewentualne reklamacje i odpowiedzi.

Teczka otrzymuje numer odpowiadający numerowi sprawy w rejestrze RZR, co umożliwia szybkie jej odnalezienie w archiwum EAD.

13. Postanowienia końcowe

Zmiany procedury zatwierdza się w trybie przewidzianym dla jej pierwotnego przyjęcia. Projekt zmiany przygotowuje właściciel procedury, a opiniuje Departament Zgodności oraz, w razie potrzeby, Departament Prawny.

Każda zmiana musi zawierać:

- 1) wskazanie nowej wersji i daty jej wejścia w życie;
- 2) zwięzły opis zmienionych postanowień wraz z uzasadnieniem;
- 3) informację o konieczności przeszkolenia pracowników.

Poprzednie wersje archiwizuje się i udostępnia na żądanie komórki ds. zgodności (Departament Zgodności). Pracownicy są informowani o zmianie przed dniem jej wejścia w życie.

Reklamację rejestruje każdy pracownik Banku, niezależnie od formy jej złożenia i komórki, do której wpłynęła. Rejestrację wykonuje się niezwłocznie, a dalsze czynności prowadzi Biuro Reklamacji.

13.1. Wpisz do rejestru reklamację i nadaj jej numer sprawy.

13.1.1. Ustal formę zgłoszenia: pisemną, ustną lub elektroniczną.

13.1.2. Przy zgłoszeniu ustnym sporządź protokół i wydaj go Klientowi na jego żądanie.

13.2. Potwierdź Klientowi przyjęcie reklamacji na trwałym nośniku.

13.3. Przekaż sprawę do rozpatrzenia i dotrzyмай termin odpowiedzi: 14 dni dla usług płatniczych oraz 25 dni dla pozostałych.

13.3.1. Gdy termin jest zagrożony, powiadom Klienta o przyczynie i nowym terminie, nie dłuższym niż 40 dni.

13.4. Wyślij odpowiedź w trybie przewidzianym przepisami (zob. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2026 poz. 823)) i zamknij sprawę w rejestrze.

Dane osobowe Klientów przetwarza się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań

opisanych w procedurze, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)) oraz z zasadą minimalizacji danych.

Pracownik wykonujący czynności objęte procedurą jest obowiązany:

- 1) chronić dokumenty i dane przed dostępem osób nieupoważnionych;
- 2) nie udostępniać danych poza struktury Banku bez podstawy prawnej;
- 3) niezwłocznie zgłaszać każde podejrzenie naruszenia ochrony danych: inspektorowi ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych) oraz jednostce bezpieczeństwa (Departament Bezpieczeństwa).

Wnioski osób, których dane dotyczą, kieruje się do inspektora ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych, iod@bank.example); informacja o sposobie załatwienia wniosku jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Wersja procedury oznaczona jako 1 zastępuje poprzednie wersje i obowiązuje od dnia 1 listopada 2025 r., a jej oznaczenie wewnętrzne to BP/PRO/09.

W sprawach nieuregulowanych w procedurze obowiązują postanowienia umów rachunków, regulaminów (zob. Regulamin prowadzenia rachunków osobistych (oszczędnościowo-rozliczeniowych) dla konsumentów Bank Przykładowy S.A., Regulamin rachunków bankowych dla przedsiębiorców Bank Przykładowy S.A.) oraz przepisy powszechnie obowiązujące. Wątpliwości interpretacyjne rozstrzyga „Departament Operacji” w porozumieniu z jednostką „Departament Prawny”.

Pracownicy są zobowiązani zapoznać się z procedurą i jej zmianami w terminie wskazanym przez właściciela procedury; potwierdzenie zapoznania się przechowuje się w aktach osobowych.

Odstępstwa od procedury są dopuszczalne wyjątkowo, wyłącznie w przypadku, gdy ścisłe stosowanie jej postanowień naruszałoby przepisy lub prowadziłoby do rażąco niekorzystnych skutków dla Klienta. Każdy wyjątek wymaga uprzedniej zgody wskazanej poniżej osoby.

13.5. Pracownik, który stwierdzi potrzebę odstępstwa, zgłasza ją kierownikowi placówki w formie pisemnej, wskazując przepis procedury, okoliczności i proponowany sposób postępowania.

13.6. Zgodę na odstępstwo wydaje Departament Operacji w porozumieniu z Departamentem Zgodności; w sprawach pilnych zgodę można wydać telefonicznie, z potwierdzeniem na piśmie w ciągu 2 dni.

13.6.1. Odstępstwo nie może dotyczyć zasad bezpieczeństwa, weryfikacji tożsamości ani obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

13.6.2. Zgoda dotyczy konkretnej sprawy i nie jest podstawą do stosowania jej w innych.

13.7. Wszystkie odstępstwa rejestruje się i przedstawia właścicielowi procedury w sprawozdaniu rocznym; ich częstotliwość jest wskaźnikiem potrzeby zmiany procedury.

W sprawach nieuregulowanych w procedurze stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące, umowy rachunków, regulaminy produktów oraz inne regulacje wewnętrzne Banku. W razie rozbieżności między procedurą a przepisami powszechnie obowiązującymi pierwszeństwo mają przepisy, a pracownik zawiadamia właściciela procedury o stwierdzonej rozbieżności.

Wątpliwości dotyczące wykładni postanowień procedury rozstrzyga Departament Operacji w porozumieniu z Departament Prawny. Interpretacje o znaczeniu ogólnym udostępnia się w intranecie jako wyjaśnienia do procedury.

Załącznik nr 1

Lista kontrolna zamknięcia rachunku

Lista kontrolna jest uzupełniana przez pracownika wykonującego czynności i akceptowana przez kierownika placówki lub właściwą jednostkę „Departament Operacji”. Wypełnioną listę załącza się do akt zamknięcia.

- ☐ Zweryfikowano tożsamość osoby składającej dyspozycję i sprawdzono jej umocowanie.
- ☐ Przyjęto wypowiedzenie lub porozumienie na formularzu F-OR-31 (albo w bankowości elektronicznej) i zarejestrowano je w systemie w dniu wpływu.
- ☐ Ustalono termin wypowiedzenia i datę rozwiązania umowy oraz poinformowano Klienta o skutkach.
- ☐ Sprawdzone zajęcia, blokady i zobowiązania wobec Banku.
- ☐ Sporządzono wykaz produktów powiązanych i zamknięto karty, limit w rachunku, zlecenia stałe i polecenia zapłaty.
- ☐ Poinformowano Klienta o możliwości skorzystania z usługi zmiany banku.
- ☐ Rozliczono saldo (odsetki, opłaty, zobowiązania) i wypłacono środki w obowiązującym terminie.
- ☐ Zastosowano zasadę dwóch par oczu przy wypłacie powyżej limitu.
- ☐ Zamknięto rachunek w systemie CBS-PRZYKŁAD i uzupełniono rejestr zamknięć RZR.
- ☐ Wydano lub wysłano Klientowi potwierdzenie zamknięcia.
- ☐ Dokumentację przekazano do elektronicznego archiwum dokumentów EAD.

Załącznik nr 2**Zestawienie terminów i opłat związanych z zamknięciem rachunku**

Zestawienie ma charakter pomocniczy; w razie rozbieżności z umową lub regulaminem obowiązują te dokumenty.

Czynność lub zdarzenie	Termin lub opłata
Termin wypowiedzenia umowy przez Klienta	21 dni
Termin wypowiedzenia umowy przez Bank	90 dni
Potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia	3 dni
Rozliczenie rachunku osobistego po rozwiązaniu umowy	14 dni
Rozliczenie rachunku firmowego po rozwiązaniu umowy	14 dni
Wezwanie do zapłaty salda ujemnego	14 dni
Zwrot karty po rozwiązaniu umowy	7 dni
Wygaszenie zlecenia stałego	2 dni
Przekazanie informacji nowemu bankowi (zmiana banku)	5 dni roboczych
Opłata za zamknięcie rachunku osobistego	0,00 zł
Opłata za zamknięcie rachunku firmowego	50,00 zł
Opłata za wypłatę z rachunku technicznego	10,00 zł
Okres przechowywania dokumentacji zamknięcia	10 lat